



EL RECURSO PREVENTIVO

 *Solimat*

EL RECURSO PREVENTIVO

EL RECURSO PREVENTIVO

A partir de la reforma de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales se establece la presencia en el centro de trabajo de Recursos Preventivos en determinadas situaciones. Cualquier empresa está obligada, independientemente del sector, y se hace necesaria para controlar ciertas actividades o procesos peligrosos o con riesgos especiales para las personas trabajadoras, ya sea por la propia actividad en sí, por la interferencia con otras actividades o por requerimiento de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. El presente documento trata de aclarar las dudas que existen con relación a la necesidad de contar con un Recurso Preventivo, su designación, funciones y formación.

EL RECURSO PREVENTIVO



QUÉ ES EL RECURSO PREVENTIVO?

Se considera Recurso Preventivo a una o varias personas designadas o asignadas por la empresa, con formación y capacidad adecuada, que dispone de los medios y recursos necesarios y son suficientes en número para vigilar el cumplimiento de las actividades preventivas que así lo requieran.

Esta figura es una medida preventiva complementaria y en ningún caso podrá ser utilizada para sustituir cualquier medida de prevención o protección que sea preceptiva.



QUÉ EMPRESAS DEBEN CONTAR CON RECURSO PREVENTIVO?

Independientemente de cuál sea el modelo de organización preventiva implantado por la empresa, tanto en la Evaluación de Riesgos Laborales como en el Plan de Seguridad y Salud se deberán identificar aquellas tareas donde pueda ser necesario la presencia del Recurso Preventivo y la planificación de la actividad preventiva deberá indicar la forma de llevar a cabo dicha presencia.

La presencia de Recurso Preventivo será preceptiva cuando:

- Los riesgos puedan verse agravados o modificados en el desarrollo del proceso o la actividad, por la concurrencia de operaciones diversas que se desarrollan sucesiva o simultáneamente y que hagan preciso el control de la correcta aplicación de los métodos de trabajo.
- Se realicen las siguientes actividades o procesos peligrosos o con riesgos especiales del listado de actividades.
- La necesidad de dicha presencia sea requerida por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, si las circunstancias del caso así lo exigieran debido a las condiciones de trabajo detectadas.

En el sector de la construcción la obligación de designar Recurso Preventivo recae en la empresa contratista.

EL RECURSO PREVENTIVO

¿ QUIÉN PUEDE SER RECURSO PREVENTIVO ?

La empresa podrá designar como Recurso Preventivo a:

- Una o varias personas trabajadoras de la empresa.
- Una o varias personas del servicio de prevención propio de la empresa.
- Una o varias personas del o los servicios de prevención ajenos concertados por la empresa.

El Recurso Preventivo puede ser igualmente la persona encargada de la coordinación de actividades preventivas.

Cuando la presencia sea realizada por diferentes Recursos Preventivos éstos deberán colaborar entre sí.

¿ QUÉ FORMACIÓN DEBE TENER UN RECURSO PREVENTIVO ?

- Poseerá una formación mínima en prevención complementada con formación teórico y práctica específica sobre los trabajos, técnicas a desarrollar, normas, riesgos y medidas preventivas a aplicar, en las actividades a vigilar, que determinaron su presencia (contenido especificado en el programa a que se refiere el anexo IV del Reglamento de los Servicios de Prevención).
- El desarrollo tendrá una duración no inferior a 50 horas (nivel básico), en el caso de empresas que desarrollen alguna de las actividades incluidas en el anexo I (trabajos con riesgo especial), o de 30 horas en los demás casos, y una distribución horaria adecuada a cada proyecto formativo.
- El contenido y duración puede variar en función del convenio de aplicación. Es el caso del convenio de la construcción o convenio del metal, que se amplía a 60 horas.

¿ CÓMO DESIGNAR UN RECURSO PREVENTIVO ?

La designación del Recurso Preventivo se realiza por escrito mediante la utilización de un documento de nombramiento (modelo adjunto) y la empresa debe identificarlo del resto de personas trabajadoras para que éstas tengan conocimiento de su designación.

ACTA DE NOMBRAMIENTO DEL RECURSO PREVENTIVO	
Sr./Sra. con número de DNI	
y como trabajador/a de la empresa a de de 20	
Le comunicamos que en virtud de lo establecido en el artículo 32 bis de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales y artículo 22 bis del RD 39/1997 Reglamento de los Servicios de Prevención y tras haber realizado la preceptiva formación en materia de Prevención de Riesgos Laborales, se ha decidido nombrarle Recurso Preventivo siendo: (marcar con una x) ☐ Trabajadora o Trabajador Asignado. ☐ Trabajadora o Trabajador Designado. ☐ Miembro del Servicio de Prevención Propio. ☐ Miembro del Servicio de Prevención Ajeno.	
Sus funciones serán: Vigilar el cumplimiento, adecuación y eficacia de las actividades preventivas a llevar a cabo en relación con los riesgos derivados de la situación objeto de su presencia, dar las indicaciones necesarias para el correcto e inmediato cumplimiento, así como comunicar a la persona responsable de la empresa Sr./ Sra. localizable por el siguiente medio: la ausencia, insuficiencia o falta de adecuación de las actividades preventivas.	
Además de estas funciones, se le comunica que en las actividades o procesos en los que actúa como recurso preventivo, (marcar con una x) ☐ Si tiene capacidad para paralizar los trabajos ☐ No tiene capacidad para paralizar los trabajos	
Para el desempeño del conjunto de sus funciones se le facilitan los siguientes documentos: 	
Como aceptación del nombramiento y acuse de recibo, se firma la presente comunicación.	
Fdo.: Responsable de la empresa	Fdo.: Persona nombrada

EL RECURSO PREVENTIVO

¿CUÁLES SON LAS FUNCIONES DEL RECURSO PREVENTIVO?

El Recurso Preventivo debe recibir instrucciones precisas de la empresa sobre los puestos, operaciones, lugares o centro de trabajo sobre los que debe desarrollar las labores de vigilancia y sobre las medidas preventivas recogidas en la planificación de la actividad preventiva o en el Plan de Seguridad y Salud en obras de construcción.

Las funciones son:

- Vigilar el cumplimiento de las actividades preventivas en relación con los riesgos derivados de la situación que determine su necesidad para conseguir un adecuado control de dichos riesgos. Esta vigilancia incluirá:
 - Comprobar la eficacia de las actividades preventivas previstas en la planificación.
 - La adecuación de tales actividades a los riesgos que pretenden prevenirse o la aparición de riesgos no previstos y derivados de la situación que determina la necesidad de la presencia de Recursos Preventivos.
- Si, como resultado de la vigilancia, se observase un deficiente cumplimiento de las actividades preventivas, las personas a las que se asigne la presencia:
 - Harán las indicaciones necesarias para el correcto e inmediato cumplimiento de las actividades preventivas.
 - Deberán poner tales circunstancias en conocimiento de la empresa para que éste adopte las medidas necesarias para corregir las deficiencias observadas si éstas no hubieran sido aún subsanadas.

El Recurso Preventivo deberá estar presente durante todo el tiempo en que se mantenga la situación que determine su presencia y en una ubicación que permita el cumplimiento de sus funciones sin suponer un factor adicional de riesgo. No es incompatible con que simultáneamente pueda desarrollar una actividad productiva distinta asociada a que él mismo participa activamente en las tareas a vigilar, siempre que dicha labor de vigilancia no se vea menoscabada.

¿CUÁL ES LA LEGISLACIÓN APLICABLE?

- Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales.
- RD. 39/1997, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención
- RD. 1627/1997, disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción.
- Ley 54/2003, de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales.
- RD.604/2006, por el que se modifican el Real Decreto 39/1997 por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, y el Real Decreto 1627/1997, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción.

EL RECURSO PREVENTIVO

LISTADO DE ACTIVIDADES O PROCESOS REGLAMENTARIAMENTE CONSIDERADOS PELIGROSOS O CON RIESGO ESPECIAL QUE PUEDEN HACER NECESARIA LA PRESENCIA DEL RECURSO PREVENTIVO.

ACTIVIDAD O PROCESO PELIGROSO O CON RIESGO ESPECIALES (Listado no exhaustivo)

Trabajos con riesgos especialmente graves de caída desde altura, por las particulares características de la actividad desarrollada, los procedimientos aplicados, o el entorno del puesto de trabajo.

Trabajos con riesgo de sepultamiento o hundimiento.

Actividades en las que se utilicen máquinas que carezcan de declaración CE de conformidad por ser su fecha de comercialización anterior a la exigencia de tal declaración con carácter obligatorio, que sean del mismo tipo que aquellas para las que la normativa sobre comercialización de máquinas requiere la intervención de un organismo notificado en el procedimiento de certificación, cuando la protección del trabajador no esté suficientemente garantizada no obstante haberse adoptado las medidas reglamentarias de aplicación.

Trabajos en espacios confinados. A estos efectos, se entiende por espacio confinado el recinto con aberturas limitadas de entrada y salida y ventilación natural desfavorable, en el que pueden acumularse contaminantes tóxicos o inflamables o puede haber una atmósfera deficiente en oxígeno, y que no está concebido para su ocupación continuada por las personas trabajadoras.

Trabajos con riesgo de ahogamiento por inmersión, salvo lo dispuesto en el apartado 8.a) del artículo 32 bis de la LPRL, referido a los trabajos en inmersión con equipo subacuático.



Trabajos con exposición a radiaciones ionizantes en zonas controladas según RD 53/1992, de 24 de enero, sobre protección sanitaria contra radiaciones ionizantes.

Trabajos con exposición a agentes tóxicos y muy tóxicos, y, en particular, a agentes cancerígenos, mutagénicos o tóxicos para la reproducción, de primera y segunda categoría, según RD 363/1995, de 10 de enero, que aprueba el Reglamento sobre notificación de sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas, así como RD 1078/1993, de 2 de julio, sobre clasificación, envasado y etiquetado de preparados peligrosos y las normas de desarrollo y adaptación al progreso de ambos.

EL RECURSO PREVENTIVO

LISTADO DE ACTIVIDADES O PROCESOS REGLAMENTARIAMENTE CONSIDERADOS PELIGROSOS O CON RIESGO ESPECIALES QUE PUEDEN HACER NECESARIA LA PRESENCIA DEL RECURSO PREVENTIVO.

ACTIVIDAD O PROCESO PELIGROSO O CON RIESGO ESPECIALES (Listado no exhaustivo)

Actividades en que intervienen productos químicos de alto riesgo y son objeto de la aplicación del RD 886/1988, de 15 de julio, y sus modificaciones, sobre prevención de accidentes mayores en determinadas actividades industriales.



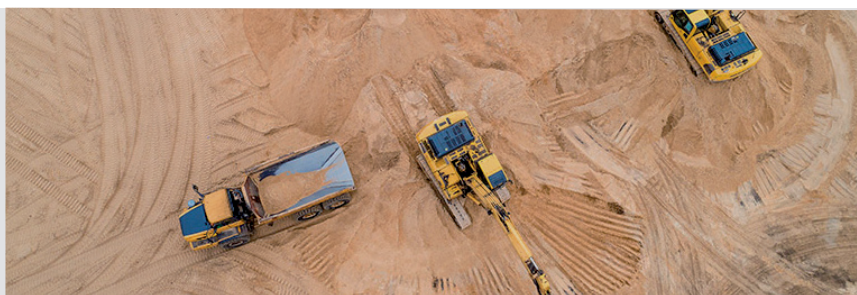
Trabajos con exposición a agentes biológicos de los grupos 3 y 4, según la Directiva 90/679/CEE y sus modificaciones, sobre protección de las personas trabajadoras contra los riesgos relacionados a agentes biológicos durante el trabajo.

Actividades de fabricación, manipulación y utilización de explosivos, incluidos los artículos pirotécnicos y otros objetos o instrumentos que contengan explosivos.

Trabajos propios de minería a cielo abierto y de interior, y sondeos en superficie terrestre o en plataformas marinas.

Actividades en inmersión bajo el agua. Riesgo de Ahogamiento por Inmersión. Trabajos realizados en inmersión con equipo subacuático.

Actividades en obras de construcción, excavación, movimientos de tierras y túneles, con riesgo de caída de altura o sepultamiento. Y otros trabajos que supongan movimientos de tierra subterráneos.



Actividades en la industria siderúrgica y en la construcción naval.

Producción de gases comprimidos, licuados o disueltos o utilización significativa de éstos.

Trabajos que produzcan concentraciones elevadas de polvo silicio.

Trabajos con riesgos eléctricos, en alta tensión o en proximidad de las mismas.

Trabajos realizados en cajones de aire comprimido.

Trabajos que requieran montar o desmontar elementos prefabricados pesados.

NOMBRAMIENTO DE RECURSO PREVENTIVO

EMPRESA	
CENTRO DE TRABAJO	
TRABAJOS	

En cumplimiento del deber de prevención de riesgos laborales que tiene la empresa, en base a lo establecido en el Art. 32 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, así como en el Art. 22 del Reglamento de los Servicios de Prevención, y la modificación del Art. 32 según el Real Decreto 54/2003, la empresa nombra como RECURSO PREVENTIVO para el centro de trabajo especificado a:

NOMBRE	
D.N.I / NIE	

Sus funciones básicas en relación al centro y trabajos previstos son las especificadas a continuación:

- Vigilará el cumplimiento de las medidas preventivas adoptar y comprobará la eficacia de las mismas.
- Permanecerá en el centro de trabajo durante el tiempo en que se mantenga cualquiera de las siguientes situaciones:
 - Cuando los riesgos puedan verse agravados o modificados en el desarrollo del proceso o la actividad, por la concurrencia de operaciones diversas que se desarrollan sucesiva o simultáneamente y que hagan preciso el control de la correcta aplicación de los métodos de trabajo.
 - Cuando se realicen actividades o procesos que reglamentariamente sean considerados como peligrosos o con riesgos especiales.
 - Cuando la necesidad de dicha presencia sea requerida por la Inspección de Trabajo, si las circunstancias del caso así lo exigieran debido a las condiciones de trabajo detectadas.

NOTA: De acuerdo con lo previsto en el punto 4 del citado artº. 32 bis de la Ley 54/2003, la persona designada dispone de la formación de "nivel básico" en relación con el Reglamento de los Servicios de Prevención y normativa vigente.

Y para que así conste lo reconoce el trabajador/a y la empresa,

Fecha: de de 20.....

Fdo:
(El Trabajador/a)

Fdo. y sello:
(La Empresa)